

[19] 공탁금 내용에 대한 심층 검토 및 회수로 국고 수익 증대에 기여[우수사례]

- 서울동부지역본부 이동건 차장대우(4급)은 2016. 7. 1.부터 ○○○○시 소재 국유재산에 대한 관리업무를 수행하면서
 - 2007. 11. 14. 한국토지주택공사에서 ‘○○○도 ○○○시 ○○○동 △△△-△외 23필지’ 등 국유재산 24필지(총 면적 6,670㎡)에 대한 수용재결보상금 1,893,454천 원을 피공탁자를 국(국토교통부)로 하여 공탁(◇◇◇◇지법 △△△년 금제△△△호)한 사실을 확인함
- ○○○○시청에서는 2017. 2. 16. 공탁금의 소멸시효가 도래하고 국유재산 관리기관이 명확하지 않아 공사로 공탁금 출급사무 협의문서를 발송하면서
 - 용도폐지된 국유재산의 관리·처분 권한의 위임은 「국유재산법 시행령」 제38조(관리·처분기관)¹⁾의 전문 개정일이 2011. 4. 11.이므로
 - 공탁 당시인 2007. 11. 14.에는 일반재산에 대한 관리·처분업무가 ○○○○시에 위임되어 있었음을 이유로 공탁금 1,893,454천 원은 ○○○○시로 귀속되어야 한다고 주장함
- 이에 대하여 이동건 차장은 ○○○○시에서 용도폐지 절차를 완료하기 이전에 한국토지주택공사에서 공탁하였으므로 ○○○○시의

1) 용도폐지된 국유재산의 관리 처분 권한을 한국자산관리공사로 위임

주장은 근거가 없음을 논리적으로 설득하고

- 공탁의 대상이었던 상기 국유재산 24필지는 공탁 당시에는 국토교통부 소관 국유재산이었으나 실제로는 용도폐지 절차를 거쳐 일반재산으로 관리되어야 하는 재산임을 주장하여

- 2017. 4. 28. ○○○○시로부터 국유재산 24필지에 대한 '인계인수서'를 접수하고 2017. 5. 16. 공탁금 출금청구를 통해 2,051,627천 원 (공탁금 이자 포함)의 공탁금을 회수하는 성과를 거두는 등

- 공탁 내용에 대한 면밀한 검토 및 정확한 근거 자료를 제시하여 고액의 공탁금을 회수하는 성과를 거두어 국고 수익 증대에 기여함

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부장은 공탁 내용에 대한 면밀한 검토와 적극적인 업무 처리를 통해 국유재산 관련 공탁금을 회수하는 등 국고 수익증대에 기여한 이동건 차장대우에 대하여 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)